ខ. **ប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើប** ត្រូវមានអធិបតេយ្យ មានន័យថា ការដឹកនាំរដ្ឋ និងការគ្រប់គ្រងមិនរណបទៅនឹងរដ្ឋដទៃទៀតពីព្រោះអធិបតេយ្យភាពគឺជាអំណាចខ្ពស់បំផុតរបស់រដ្ឋដែលមិនអាចប៉ះពាល់បានឡើយ។

គ. **ប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើប** ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចគោរពនូវគោលការណ៍ អធិបតេយ្យភាព និងភាពស្របច្បាប់រដ្ឋដទៃ ទៀត នេះគឺជាដំណាក់កាលនៃការកកើតឡើងនូវប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើបតាមបែប **វេសបាឡៃ** ឬទៅតាមសន្ធិសញ្ញា **វេសបាឡៃ** ដែលគេបង្កើតឱ្យមានប្រព័ន្ធទំនើប ។

យើងឃើញការកកើតរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិច គឺនៅថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៣៣ បណ្តារដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិចរួមមាន បានចុះហត្ថលេខានៅលើសន្ធិសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់បណ្តារដ្ឋនៅក្នុងតំបន់អាមេរិច ដែលអនុសញ្ញានោះគេបានហៅថា អនុសញ្ញា **ម៉ុងតេវីដេអូ**ប្រទេសអ៊ូរ៉ាកាយដែលបានកំណត់ថា រដ្ឋនៅក្នុងឋានៈជានីតិបុគ្គលអន្តរជាតិត្រូវមានលក្ខណៈ វិនិច្ឆ័យដូចតទៅ៖

ក. ប្រជាពលរដ្ឋអចិន្ត្រៃយ៍

ខ. ទឹកដីមួយជាកំណត់

គ. រដ្ឋាភិបាល

ឃ.សមត្ថកិច្ចនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋដទៃ។ នៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទីពីរ រដ្ឋបានកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់។

២. ទំនាក់ទំនងរវាង រដ្ឋ និង នីតិអន្តរជាតិ

២.១. សិទ្ធិ និង ភាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋ

និយមន័យ ៖ រដ្ឋ

តាមច្បាប់អន្តរជាតិទំនើបបច្ចុប្បន្ន នៅក្នុងន័យនៃវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ រដ្ឋជាទូទៅ គឺជាក្រុមមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីណាមួយ និងរស់នៅក្រោមអំណាចច្បាប់ និងអំណាចនយោបាយរួមមួយ នៅក្នុងន័យនេះពាក្យថារដ្ឋគឺរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលផងដែរ ។

រដ្ឋ គឺជាទឹកដីជាកំណត់

ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍

រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់គ្រប់គ្រង

មានសមត្ថកិច្ចសម្រាប់ធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋអធិបតេយ្យផ្សេងទៀត

ការកកើតរដ្ឋ និងនិយមន័យរបស់រដ្ឋតាមច្បាប់អន្តជាតិទំនើប

ប្រវិត្តនៃការករកើតរដ្ឋទំនើប

ការកកើតរដ្ឋទំនើប នៅក្នុងឆ្នាំ១៦៤៨ ពីឆ្នាំ១៦១៨ ដល់ឆ្នាំ១៦៤៨ នៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានជួបប្រទះនឹង សង្គ្រាមដែលមានឈ្មោះថា សង្គ្រាម៣០ឆ្នាំ ដែលជាសង្គ្រាមបង្កឡើងដោយ ព្រះចៅអធិរាជ្យបារាំង គឺព្រះអង្គណាប៉ូលីអុងក្នុងគោលបំណង ដើម្បីវាយយកទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងអស់ដើម្បីដាក់នៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចក្រភព របស់ប្រទេសបារាំង ក្នុងឆ្នាំ១៦៤៨ ក្នុងសតវត្សទី ១៩ ប្រទេសមហាអំណាចធំៗនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានបើកកិច្ច ព្រមព្រៀងមួយនៅលើទឹកដី **ព្រូស៊ា** នៅក្នុងនោះបានកំណត់ពីការកកើតរដ្ឋដែលនៅក្នុង នោះ ។ គេបានឱ្យឈ្មោះថា សន្ធិសញ្ញាវ៉ៃប៉ាយ៉េ ។ នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញានោះគេបានកំណត់អំពីការកកើតរដ្ឋ ។

ប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើប មានកត្តា ៣

១. **ប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើប** ត្រូវបានធម្មានុរូប មានន័យថា ប្រជាជាតិនីមួយៗមានសិទ្ធិបង្កើតរដ្ឋ ហើយរដ្ឋនោះត្រូវ បានទទួលស្គាល់ពីសំណាក់ប្រជាជនភាគច្រើន ។

២. **ប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើប** ត្រូវមានអធិបតេយ្យ មានន័យថា ការដឹកនាំរដ្ឋ និងការគ្រប់គ្រងមិនរណបទៅនឹងរដ្ឋដទៃទៀតពីព្រោះអធិបតេយ្យភាពគឺជាអំណាចខ្ពស់បំផុតរបស់រដ្ឋដែលមិនអាចប៉ះពាល់បានឡើយ។

៣. **ប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើប** ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចគោរពនូវគោលការណ៍ អធិបតេយ្យភាព និងភាពស្របច្បាប់រដ្ឋដទៃ ទៀត នេះគឺជាដំណាក់កាលនៃការកកើតឡើងនូវប្រព័ន្ធរដ្ឋទំនើបតាមបែប **វេសបាឡៃ** ឬទៅតាមសន្ធិសញ្ញា **វេសបាឡៃ** ដែលគេបង្កើតឱ្យមានប្រព័ន្ធទំនើប។

យើងឃើញការកកើតរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិច គឺនៅថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៣៣ បណ្តារដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិចរួមមាន បានចុះហត្ថលេខានៅលើសន្ធិសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់បណ្តារដ្ឋនៅក្នុងតំបន់អាមេរិចដែលអនុសញ្ញានោះគេបានហៅថា អនុសញ្ញា **ម៉ង់តេវីដេអូ**ប្រទេសអ៊ូរ៉ាកាយដែលបានកំណត់ថា រដ្ឋនៅក្នុងឋានៈជានីតិបុគ្គលអន្តរជាតិត្រូវមានលក្ខណៈ វិនិច្ឆ័យដូចតទៅ៖

ប្រជាជន

ទឹកដី

រដ្ឋាភិបាល

មានសមត្ថកិច្ចទំនាក់ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

សេចក្តីប្រកាសស្តីពីសិទ្ធិនិង ករណីកិច្ចរបស់រដ្ឋ

មាត្រា ១

រដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិទទួលបានឯករាជ្យហើយអនុវត្តដោយសេរីនូវសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ខ្លួនរាប់បញ្ចូលទាំង ការជ្រើសរើសនូវទម្រង់ផ្ទាល់ខ្លួននៃរដ្ឋាភិបាល ដោយមិនចម្លងតាម រដ្ឋដទៃណាមួយឡើយ ។

មាត្រា ២

រដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិអនុវត្តយុត្តាធិការ លើទឹកដីរបស់ខ្លួន និង លើបុគ្គលទាំងអស់ និង របស់របរទាំងអស់ដែលជាកម្មវត្ថុនៃអភ័យឯកសិទ្ធិ ទទួលស្គាល់ដោយនីតិអន្តរជាតិ ។

មាត្រា ៣

រដ្ឋទាំងមានកាតព្វទប់ស្កាត់មិនធ្វើអន្តរាគមន៍ ក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុង ឬ កិច្ចការខាងក្រៅ របស់រដ្ឋណាមួយឡើយ ។

មាត្រា ៤

រដ្ឋទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ចទប់ស្កាត់ មិនបង្កើតឱ្យមានសង្គ្រាមស៊ីវិល នៅក្នុងទឹកដីទៃរដ្ឋ ដទៃទៀត ហើយត្រូវទប់ស្កាត់ការរៀបចំ នៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន ដែលបង្កឱ្យមានសង្គ្រាម ស៊ីវិលរបៀបនោះ ។

មាត្រា ៥

រដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិស្មើភាពគ្នា ក្នុងផ្លូវច្បាប់ ជាមួយគ្រប់រដ្ឋដទៃទៀត ។

មាត្រា ៦

រដ្ឋទាំងអស់ មានកាតព្វកិច្ចប្រព្រឹត្តចំពោះ បុគ្គលទាំងឡាយ ក្រោយយុត្តាធិការរបស់ខ្លួន ដោយគោរពសិទ្ធិមនុស្ស និង សេរីភាព ជាមូលដ្ឋានដោយមិនប្រកាន់ ពូជសាសន៍ ភេទ សាសនា ឬ ភាសាឡើយ ។

មាត្រា ៧

រដ្ឋទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ចនានា លក្ខណសម្បត្តិទាំងឡាយ ដែលមាននៅក្នុងទឹកដីរបស់ ខ្លួនមិនគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាព និងរបៀបរបបជាអន្តរជាតិ ។

មាត្រា ៨

រដ្ឋទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ចដោះស្រាយជម្លោះការប្រើប្រាស់សង្គ្រាមមកធ្វើជាឧបករណ៍តាមមធ្យោបាយសន្តិវិធី ហើយក្នុងវិធីដោះស្រាយនេះ សន្តិភាព សន្តិសុខ និង យុត្តិធម៌អន្តរជាតិ មិនត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញឡើយ ។

មាត្រា ៩

រដ្ឋទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ច ទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ ការប្រើប្រាស់សង្គ្រាមមកធ្វើជាឧបករណ៍ មួយនៃនយោបាយ ជាតិ ហើយត្រូវទប់ស្កាត់ មិនឱ្យមានគំរាមកំហែង ឬ ប្រឆាំងនឹងបូរណភាពទឹកដី ឬ ឯករាជ្យនយោបាយរបស់រដ្ឋដទៃទៀត តាមមធ្យោបាយដែលមិនស្រប ទៅតាមនីតិវិធីអន្តរជាតិ ។

មាត្រា១០

រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចទប់ស្កាត់ មិនឱ្យមានការផ្តល់ជំនួយទៅឱ្យរដ្ឋណា ដែលបាននិងកំពុងធ្វើផ្ទុយនឹងមាត្រា ៩ ឬ ប្រឆាំងនឹងអំពើដែលអង្គការសហប្រជាជាតិ កំពុងចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ឬ កំពុងអនុវត្ត ។

មាត្រា ១១

រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចទប់ស្កាត់មិនឱ្យមានការទទួលស្គាល់ទឹកដី ដែលដណ្តើម យកដោយរដ្ឋដទៃដែលធ្វើផ្ទុយនឹងមាត្រា ៩ ។

មាត្រា ១២

រដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធិការពារខ្លួនជាបុគ្គល ឬ ជាសមូហភាពប្រឆាំងនឹងការវាយ លុកដោយប្រដាប់អាវុធ ។

មាត្រា ១៣

រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចអនុវត្តដោយស្មោះត្រង់ នូវកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន ដែលកើត ចេញពីសន្ធិសញ្ញា និង ប្រភពផ្សេងៗទៀតនៃនីតិអន្តរជាតិ ហើយមិនត្រូវលើកឡើងនូវ បទបញ្ញត្តិក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ឬ ច្បាប់របស់ខ្លួន ដើម្បីជាលេសមួយមិនគោរពតាមកាតព្វកិច្ចនេះទេ។

មាត្រា ១៤

រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋដទៃ ដោយអនុលោមតាម នីតិអន្តរជាតិ និងគោលការណ៍ ដែលជាអធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋនីមួយៗ ដែលជាគោលដៅដ៏ ខ្ពស់បំផុតនៃនីតិអន្តរជាតិ ។ នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាដែលចែងពីអំពីសិទ្ធិ និង ករណីកិច្ចរបស់រដ្ឋទាំងឡាយ ក៏បានបញ្ជាក់ ឱ្យឃើញច្បាស់ផងដែរថា រដ្ឋដែលពេញលក្ខណៈតាមច្បាប់ត្រូវមានរដ្ឋាភិបាល ។

២.២. រដ្ឋ និង ប្រជាជាតិ

ប្រជាជាតិ

ប្រជាជាតិ មានន័យថាសហគមន៍ជាតិសាស្ត្រមួយដែលប្រមូលផ្តុំនូវវប្បធម៌ ប្រពៃណី ទំនៀមទម្លាប់ដូចគ្នាហើយមានប្រវត្តិសាស្ត្ររួមគ្នា ហើយមានឆន្ទៈចង់រស់នៅជាមួយគ្នា។ ភាពខុសគ្នារវាងប្រជាជាតិ និងរដ្ឋ។

ពាក្យប្រជាជាតិ

ប្រជាជាតិ មានន័យថា សហគមន៍ជាតិសាស្ត្រមួយដែលប្រមូលផ្តុំ ច្រើនដូច្នេះប្រជាជាតិមានន័យខុសពីរដ្ឋគឺ

១. ប្រជាជាតិ មិនមានអត្ថន័យខាងផ្លូវច្បាប់ ប្រជាជាតិផ្សារភ្ជាប់ នឹងមនោសញ្ចេតនា ទឹកដី

២. ចំណែករដ្ឋមានអត្ថន័យខាងផ្លូវច្បាប់ ហើយមានចរិកជាអ្នករៀបចំ

៣. ប្រជាជាតិអាចនៅគង់វង្សបាន ទោះបីជាប្រជាជាតិនោះរស់នៅពាសពេញពិភពលោកយ៉ាងណាក៏ដោយ

៤. រដ្ឋនីមួយៗ អាចមានប្រជាជាតិច្រើន

ទំនាក់ទំនងរវាង រដ្ឋ ហើយនិងប្រជាជាតិ

ក. រដ្ឋមួយប្រជាជាតិច្រើន

ខ. ប្រជាជាតិមួយមានរដ្ឋច្រើន

គ. ប្រជាជាតិមួយគ្មានរដ្ឋ

ឃ. ប្រជាជាតិច្រើនមានរដ្ឋច្រើន

អំពីប្រជាជាតិហើយនឹងរដ្ឋ

ប្រជាជាតិ មានន័យថាសហគមន៍ជាតិសាស្ត្រមួយដែលប្រមូលផ្តុំនូវវប្បធម៌ ប្រពៃណី ទំនៀមទម្លាប់ដូចគ្នា ហើយមានប្រវត្តិសាស្ត្រ រួមគ្នា ហើយមានឆន្ទៈចង់រស់នៅជាមួយគ្នា។ ភាពខុសគ្នារវាងប្រជាជាតិ និងរដ្ឋ ប្រជាជាតិមានន័យថា សហគមន៍ជាតិសាស្ត្រមួយដែលប្រមូលផ្តុំ ច្រើនដូច្នេះប្រជាជាតិមានន័យខុសពីរដ្ឋគឺៈ

១. ប្រជាជាតិ មិនមានអត្ថន័យខាងផ្លូវច្បាប់ ប្រជាជាតិផ្សារភ្ជាប់ នឹងមនោសញ្ចាតនាទឹកដី២ចំណែករដ្ឋមានអត្ថន័យខាងផ្លូវច្បាប់ ហើយមានចរិតជាអ្នករៀបចំ។

២.   ប្រជាជាតិអាចនៅគង់វង្សបានទោះបីជាប្រជាជាតិនោះរស់នៅពាសពេញពិភពលោកយ៉ាងណាក៏ដោយ។

រដ្ឋនីមួយៗ អាចមានប្រជាជាតិច្រើនទំនាក់ទំនងរវាង រដ្ឋ ហើយនិងប្រជាជាតិ

ក. រដ្ឋមួយប្រជាជាតិច្រើន

ខ. ប្រជាជាតិមួយមានរដ្ឋច្រើន

គ. ប្រជាជាតិមួយគ្មានរដ្ឋច្រើន

ឃ. ប្រជាជាតិច្រើនមានរដ្ឋច្រើន

២.២.១. រដ្ឋ និង សញ្ជាតិ

ក. រដ្ឋនិងសញ្ជាតិ

និយមន័យពាក្យសញ្ជាតិ គឺជាគោលនយោបាយរបស់ដែលបានផ្តល់សញ្ជាតិឱ្យបុគ្គលឬជនណាមួយ ។

ខ. ច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិ

នេះគឺយោងតាមច្បាប់សញ្ជាតិរបស់រដ្ឋនីមួយៗ ហើយមានតែរដ្ឋមួយគត់ដែលអាចផ្តល់សញ្ជាតិ ទៅឱ្យរដ្ឋរបស់រដ្ឋមួយ។ យើងអាចសង្កេតឃើញទៅទ្វីបអឺរ៉ុប ច្បាប់សញ្ជាតិ គឺត្រូវផ្អែកទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិប្រវត្តិសាស្ត្រដោយឈរទៅលើក្រមរបស់ព្រះចៅ ណាប៉ូឡេអុង ។ ហើយច្បាប់សញ្ជាតិនេះបានចែងថា ចម្បងនៃសញ្ជាតិរបស់ជនជាតិអឺរ៉ុប ភាគច្រើនយកតាមត្រកូលរបស់ឪពុក។ នៅក្នុងន័យម្យ៉ាងទៀត សញ្ជាតិ គឺសមាជិកភាពរបស់ប្រជាជាតិមួយ ឬរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយ ដែលរដ្ឋដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងផ្តល់សញ្ជាតិ ។ នៅពេលបង្កើតបានជាសេចក្តីប្រកាសជាសាកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សគោលការណ៍ ផ្តល់សញ្ជាតិរបស់រដ្ឋមួយៗ ក៏មានការផ្លាស់ប្តូរដែរ ។ មាត្រា ១៥ នៃសេចក្តីប្រកាសនោះ បានចែងថាមនុស្សគ្រប់ៗ រូបតែងតែមានសិទ្ធិទទួលបាននូវសញ្ជាតិ ។

គ. ការទទួលបានសញ្ជាតិ

និតិអន្តជាតិជាទំនៀមទម្លាប់ ដើម្បីបានទទួលសញ្ជាតិ ជាទូទៅឈរនៅលើគោលការណ៍សំខាន់ៗដូចតទៅៈ

១. គោលការណ៍ សាច់សាលោហិត ហើយគោលការណ៍នេះ មានន័យថា បុគ្គលម្នាក់ៗ ឱ្យនៅក្នុងសង្គម ឬរដ្ឋមួយអាចបានទទួលសញ្ជាតិដោយស្វ័យប្រវត្តិពីឪពុក ឬម្តាយរបស់ខ្លួន ។

គោលការណ៍ សិទ្ធិតាំងទីលំនៅ ហើយគោលការណ៍នេះ មានន័យថា បុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងសង្គម ឬ រដ្ឋមួយអាចទទួលបានសញ្ជាតិ តាមរយៈការតាំងលំនៅជាយូរឆ្នាំរបស់គេ នៅក្នុងទឹកដីនៃរដ្ឋមួយ ឬ តំបន់ណាមួយ។

ច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី ២០ ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៩៦ នាសម័យប្រជុំ វិសាមញ្ញនីតិកាលទី ១ បានចែងយ៉ាងច្បាស់ថា:

មាត្រា ១

ជនណាមានសញ្ជាតិខ្មែរ ជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ។ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចត្រូវបានដកសញ្ជាតិ និរទេស ឬ ចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅឱ្យប្រទេសក្រៅណាមួយឡើយ លើកលែងតែមានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នា ទៅវិញទៅមក។

មាត្រា ៣

ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅឯបរទេស ៖

១. ត្រូវបានរដ្ឋគាំពារតាមគ្រប់បធ្យោបាយការទូត។

២. មិនអាចបាត់បង់សញ្ជាតិដោយឯកឯង ។

មាត្រា ៦

ប្រជាពលដ្ឋខ្មែរមិនបាត់បង់មិនបាត់បង់សញ្ជាតិខ្មែរ ដោយសារៀបពាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយជនបរទេស។

មាត្រា ៧

ជនបរទេសអាចចូលសញ្ជាតិខ្មែរបាន ដោយសញ្ជាតូបនីយកម្ម Nationalization ។ សញ្ជាតូបនីយកម្ម មិនមែនជាសិទ្ធិរបស់អ្នកស្នើសុំឡើយ គឺជាការអនុគ្រោះរបស់ព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ ។

ទោះក្នុងប្រការណាក៏ដោយ ពាក្យសុំនោះអាចត្រូវបានបដិសេធចោលបានតាមអំណាចឆន្ទានុសិទ្ធិ ។

មាត្រា ៨

ជនបរទេសដែលអាចសុំសញ្ជាតូបនីយកម្មត្រូវបំពេញលក្ខខ័ណ្ឌដូចតទៅ:

១. មានលិខិតបញ្ជាក់ថាមានគំនិតមាយាទ និងសីលធម៌ល្អដែលចេញដោយ មេឃុំ ឬ ចៅសង្កាត់នៃលំនៅរបស់ខ្លួន ។

២. មានលិខិតថ្កោលទោសបញ្ជាក់ថា ពុំដែលមានទោសពីបទព្រហ្មទណ្ឌណាមួយ ។

៣. លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅនៃប្រទេសកម្ពុជា រយៈពេល ៧ ឆ្នាំ តាមច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ ។

៤. មានលំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលដាក់ពាក្យសុំ

៥. ចេះនិយាយភាសាខ្មែរ ចេះអក្សរខ្មែរ និង ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរ

៦. មានកាយសម្បទា និង បញ្ញាឆ្លាត ។

២.២.២. ទម្រង់នៃរដ្ឋាភិបាល

ទម្រង់នៃរដ្ឋាភិបាលអាចត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាប្រភេទដូចខាងក្រោមៈ

១. សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យ

សាធារណរដ្ឋគឺ ជាទម្រង់រដ្ឋាភិបាលដោយផ្អែកលើគោលការណ៍អធិបតេយ្យភាពប្រជាប្រិយដែលមិនមានករណីលើកលែង។ ជាផ្នែកមួយនៃគំនិតរបស់សាធារណរដ្ឋវាត្រូវបានគេសន្មតថាមនុស្សទាំងអស់កើតមកស្មើភាពគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់ហើយគ្មានសិទ្ធិតំណពូជដែលអាចរំលោភបំពាននោះទេ។

ឧទាហរណ៍ៈសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យបន្ថែមលើការមិនមានតួរលេខស្តេច ឬ ព្រះមហាក្សត្រិយានីគឺផ្អែកលើប្រព័ន្ធសភាដែល **មានភាពខុសគ្នារវាងប្រមុខរដ្ឋ និងប្រមុខរដ្ឋាភិបាល**។ តាមវិធីនេះភាពខុសគ្នាយ៉ាងច្បាស់ត្រូវបានបង្កើតឡើងរវាងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិ។

២. សាធារណរដ្ឋប្រជានាធិបតី

នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជានាធិបតីគ្មានស្តេចឬព្រះមហាក្សត្រិយានីទេហើយក៏មានសភាផងដែរ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងករណីនេះប្រមុខរដ្ឋត្រូវបានបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ដោយអ្នកបោះឆ្នោតហើយមិនមែនដោយសមាជិកសភាឬសភាទេហើយក៏ដើរតួជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលផងដែរ។ **អំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចប្រតិបត្តិកំពុងរួបរួមគ្នា**.

៣. សាធារណរដ្ឋឯកបក្ស

ទម្រង់បែបបទនៃរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋឯកបក្សគឺផ្អែកលើអត្ថិភាពនៃ **គណបក្សនយោបាយតែមួយដែលមានសមត្ថភាពទទួលបានអំណាច** និងក្នុងពេលដំណាលគ្នាក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមនុស្សគ្រប់រូបអាចបោះឆ្នោត ឬក្នុងនោះមនុស្សគ្រប់រូបអាចឈរឈ្មោះ (ជាអ្នកឯករាជ្យ) ។ លក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានគេចោទសួរទោះបីជាវាមិនស្របគ្នា នឹងគំនិតនៃរបបផ្តាច់ការក៏ដោយពីព្រោះនៅពេលក្រោយមិនមានការបោះឆ្នោត ឬក៏មានកំណត់។

៤. រាជានិយមអាស្រ័យសភា

នៅក្នុងទម្រង់នៃរដ្ឋាភិបាលនេះមានស្តេច ឬ ព្រះមហាក្សត្រិយានីដែលដើរតួជាប្រមុខរដ្ឋប៉ុន្តែអំណាចរបស់ព្រះអង្គនៅមានកម្រិតដោយទាំងអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចនីតិប្រតិបត្តិ។ នៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនប្រភេទនៃរាជាធិបតេយ្យបែបសភានោះ **ត្រូវបានប្រើផ្តល់ឱ្យព្រះមហាក្សត្រនូវតួនាទីជានិមិត្តរូបសុទ្ធសាធ** ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងជាចម្បងដើម្បីផ្តល់នូវរូបភាពនៃសាមគ្គីភាព ឬ ធ្វើសកម្មភាពក្នុងករណីមានអាសន្នរបស់ជាតិ។

៥. រាជាធិបតេយ្យផ្តាច់ការ

នៅក្នុងរបបរាជានិយមដាច់ខាតព្រះមហាក្សត្រ ឬមហាក្សត្រីមានអំណាចឬដាច់ខាតស្ទើរតែទាំងស្រុងដើម្បីដាក់ឆន្ទៈរបស់ព្រះអង្គលើប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសល់។ រាល់ឧបករណ៍អនុវត្តច្បាប់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងជីវិតសង្គម **ត្រូវបានស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃព្រះមហាក្សត្រ**ដែលអាចកែប្រែពួកវាហើយមិនស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នក។

តាមប្រពៃណីរាជាធិបតេយ្យដាច់ខាតនៅតែមានភាពស្របច្បាប់ក្រោមគំនិតដែលថាព្រះរាជា ឬមហាក្សត្រីត្រូវបានជ្រើសរើសដោយកម្លាំងដ៏ទេវភាពដើម្បីដឹកនាំប្រជាជន។

៦. របបផ្តាច់ការ

នៅក្នុងរបបផ្តាច់ការតួលេខនៃមេដឹកនាំផ្តាច់ការត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដែលមានការគ្រប់គ្រងសរុបលើអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ហើយជាធម្មតាអ្នកដែលកាន់អំណាចនេះតាមរយៈការប្រើប្រាស់អំពើហឹង្សានិងអាវុធ។ ក្នុងន័យមួយរបបផ្តាច់ការគឺជាទម្រង់នៃរដ្ឋាភិបាលដែលនរណាម្នាក់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងប្រទេសបានដូចជាមនុស្សតែម្នាក់ឯងអាចគ្រប់គ្រងផ្ទះរបស់ពួកគេ។

លើសពីនេះទៀតផ្ទុយ ពីអ្វីដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបរាជានិយមដាច់ខាតមិនមានការប៉ុនប៉ងរក្សានូវមុខមាត់សាធារណៈរិជ្ជមាននៅចំពោះមុខពលរដ្ឋទេវាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសាមញ្ញ។ **ប្រើភេរវកម្មនិងការគំរាមកំហែងតាមរយៈច្បាប់ផ្អែកលើការដាក់ទណ្ឌកម្ម**

២.២.៣. ការទទួលស្គាល់រដ្ឋ

ទម្រង់នៃរដ្ឋ

រដ្ឋមានទម្រង់បែបផែនផ្សេងៗគ្នាក្នុងអតីតកាល ក៏ដូចជាបច្ចុប្បកាលដែរ រដ្ឋភាគច្រើនមានទម្រង់ ខុសៗគ្នា យើងមិនលើកយក រដ្ឋតាមបែបសេរីនិយម ប្រជាធិបតេយ្យនិយម ឬ រាជាធិបតេយ្យ អាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេ ទម្រង់រដ្ឋ មួយចំនួនបានរលាយបាត់រូបទៅហើយ មួយចំនួនទៀតកំពុងតែមានអត្ថិភាពយកមកទល់សព្វថ្ងៃ។

ក. រដ្ឋទោល

គឺជារដ្ឋមានលក្ខណៈតែឯង ពោលគឺ មិនមែនជារដ្ឋសហព័ន្ធ ដូចជា កម្ពុជា ឡាវ វៀតណាម ថៃ ។

ខ. រដ្ឋសហព័ន្ធ

ជាទូទៅរដ្ឋសហព័ន្ធ នៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិសាធារណៈគឺជារដ្ឋមួយ ដែលកើតឡើងដោយមានរដ្ឋអធិបតេយ្យជាច្រើន។ យោងតាមនីតិអន្តរជាតិ រដ្ឋសហព័ន្ធគឺជា នីតិបុគ្គលអន្តរជាតិ ។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញសហព័ន្ធធ្វើការបែងចែក សមត្ថកិច្ចឱ្យរវាងរដ្ឋសហព័ន្ធ និង រដ្ឋសមាជិក ដែលជាទូទៅ ច្រើន តែប្រគល់អំណាចផ្ដាច់មុខខាងកិច្ចការបរទេស ឱ្យរដ្ឋសហព័ន្ធ ប៉ុន្តែរដ្ឋជាសមាជិក នៃរដ្ឋសហព័ន្ធមានការជានា ក្នុងការចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗរបស់រដ្ឋសហព័ន្ធ ។ គេអាចរាប់បញ្ចូលរដ្ឋសហព័ន្ធដូចជា សហរដ្ឋអាមេរិក ស្វីស ឥណ្ឌាជាដើម ។

គ. យុត្តាធិការសហាធិបតេយ្យ

រដ្ឋមានយុត្តាធិការជាសហាធិបតេយ្យ ក៏មានចរិកជាអន្តរជាតិដែរ ហើយដែលកើតក្នុងសតវត្សទី ១៩ មក ។ រដ្ឋសហអធិបតេយ្យមានន័យថា រដ្ឋ ជាទូទៅ ច្រើនជាប្រទេសមហាអំណាច ពីរបើឬ ច្រើន គ្រប់គ្រងលើដែនដីរួមគ្នាតែមួយ ។

ឃ. យុត្តាធិការអាណានិគមន៍

ជាទូទៅពាក្យថា យុត្តាធិការអាណានិគមន៍មានន័យតិចតួចណាស់ទៅនិងគោលការណ៍នីតិអន្តរជាតិ។ មកដល់សតវត្សទី២១ របបអាណានិគមន៍និយមស្ទើរតែបាត់ស្រមោលសូន្យឈឹងទៅហើយ ក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋ តាមសម័យទំនើបយើងនេះ ។

២.២.៤. ការទទួលស្គាល់រដ្ឋក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិ

ក. និយមន័យក្នុងការទទួលស្គាល់រដ្ឋៈការទទួលស្គាល់ គឺជាលំនាំដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យភាពមួយចំនួនចំពោះ មួយទៀតការទទួលស្គាល់មិនមានឥទ្ធិពលខាងផ្លូវច្បាប់ ។ នៅក្នុងពិភពលោកនេះមិន មានបញ្ញត្តិនៃច្បាប់អន្តរជាតិណាមួយដែលបង្ខំឱ្យរដ្ឋមួយទទួលស្គាល់រដ្ឋមួយទៀតឡើយ ។

ឧទាហរណ៍ ប្រទេសឥណ្ឌា បានប្រកាសទទួលស្គាល់រដ្ឋកម្ពុជា ជាឯកតោភាគីនៅឆ្នាំ ១៩៨២ នៅក្នុងពេលនោះពុំមានប្រទេសលោកខាងលិចណាមួយទទួលស្គាល់រដ្ឋកម្ពុជាឡើយ ។

ខ. ការទទួលស្គាល់រដ្ឋ គឺជាគោលការណ៍ និងកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិជាចាំបាច់ បើសិនជារដ្ឋណាមួយទទួលស្គាល់រដ្ឋមួយទៀត មានន័យថា រដ្ឋដែលមានការទទួលស្គាល់នោះមានលក្ខណៈពេញលេញ ។

គ. ទ្រឹស្តីនៃការទទួលស្គាល់រដ្ឋមានទ្រឹស្តីពីរប៉ុន្តែជាទ្រឹស្តីមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋគឺទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាល។

ទ្រឹស្តីទីមួយៈ លោក Estrada Doctrine គឺជាឈ្មោះរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេស Mixic នៅក្នុង អំឡុងឆ្នាំ ១៩៣០ ទ្រឹស្តីនេះគឺ ទទួលស្គាល់តែរដ្ឋាភិបាល ដោយមិនគិតពីធម្មារូបភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះឡើយ ។

ទ្រឹស្តីទីពីរៈ មានឈ្មោះថាទ្រឹស្តី Tobar Doctrine គឺជាឈ្មោះរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសអេក្វាទ័រដែលទទួលស្គាល់តែរដ្ឋដែលចូលកាន់អំណាចដោយស្របច្បាប់ ។

❖ លក្ខខ័ណ្ឌនៃការទទួលស្គាល់រដ្ឋ The Condition of Recognition of State

បែបបទនៃការទទួលស្គាល់គឺមានពីរៈ

១. រដ្ឋដែលទើបនឹងកើតថ្មី

២. រដ្ឋាភិបាលទើបនឹងបង្កើតថ្មី ហើយមានការផ្លាស់ប្តូរទៅតាមរយៈការផុតអណិត្តតាម រយៈការបោះឆ្នោតតាមរយៈរដ្ឋប្រហារ។

បែបបទនៃការទទួលស្គាល់រដ្ឋនៅក្នុងពិភពលោក ការទទួលស្គាល់រដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលមានលំនាំការទទួលស្គាល់តាមហេតុការណ៍ ឬក៏ព្រឹត្តការណ៍ជាក់ស្តែង De facto recognition លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ facto recognition

ការទទួលស្គាល់រដ្ឋមួយក្នុងលក្ខណៈបណ្តោះអាសន្ន

ក. ការទទួលស្គាល់តាម de facto មិនមានទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវកាទូតទេ រដ្ឋមួយ អាចធ្វើជាលិខិតសេចក្តីថ្លែងការណ៍ សេចក្តីប្រកាស អំពីជំហររបស់ខ្លួន ក្នុងការទទួលស្គាល់រដ្ឋនោះ ។

ខ. ការទទួលស្គាល់តាម facto គេឱ្យឈ្មោះថា គឺជាការទទួលស្គាល់ដោយស្ងាត់ស្ងៀម ។

គ. ការទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់គឺ ជាការទទួលស្គាល់រវាងរដ្ឋ និងរដ្ឋហើយការទទួលស្គាល់នេះ តម្រូវឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរឯកអគ្គរដ្ឋទូតហើយការទទួលស្គាល់នេះ គឺមានលក្ខណៈយូរអង្វែង ។

ភាពខុសគ្នារវាងការទទួលស្គាល់ រដ្ឋ និងរដ្ឋាភិបាល

លក្ខណៈខុសគ្នា រវាងការទទួលស្គាល់រដ្ឋ និងរដ្ឋាភិបាល

ក. ការទទួលស្គាល់រដ្ឋ គឺជាការទទួលស្គាល់តាមផ្លូវច្បាប់